

MODELO ORIENTATIVO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

A .. de .. de 201..

REUNIDOS

De una parte, y como arrendador, persona física, D/Dña., mayor de edad, domiciliado/a en, y con NIF nº Y con datos de contacto a efectos de notificaciones: correo electrónico:, y número de teléfono:.....

De otra parte, y como arrendatario, D/Dña., mayor de edad, con NIF..... con domicilio a efectos de notificaciones en la vivienda objeto de arrendamiento. Y con datos de contacto a efectos de notificaciones: correo electrónico:, y número de teléfono:.....

Ambas partes se reconocen la capacidad legalmente necesaria para el otorgamiento del presente contrato de arrendamiento.

EXPONEN

Que D/ Dña., arrendador, es propietario/a de una vivienda localizada en la calle.....nº.....piso. con Referencia Catastral..... e inscrita en el Registro de la Propiedad..... y de una vivienda amueblada de m2.

Se deja constancia de que la vivienda posee el preceptivo certificado de eficiencia energética, de conformidad con lo establecido por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Que D/Dña. está interesado/a en arrendar para uso permanente de vivienda suyo y/o de su familia. En la totalidad de uso permanente persona/s.

Ambas partes se comprometen a cumplir con lo pactado en el presente contrato de arrendamiento.

CLÁUSULAS

Primera. Regulación

El presente contrato se regulará por lo aquí pactado y en su defecto por lo establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Segunda. Objeto y entrega de la posesión.

El contenido del contrato es el alquiler de un inmueble con destino a vivienda permanente para personas. El arrendador, hace entrega con la firma de este contrato de las llaves de la vivienda alquilada y de su posesión. También entrega en cumplimiento de la normativa vigente el certificado energético de la vivienda. El arrendatario la recibe con pleno conocimiento de las condiciones en las que se encuentra y se somete al régimen de propiedad horizontal en el que se encuentra el inmueble. Asimismo el arrendatario se compromete a:

- Utilizar la vivienda con la debida diligencia y destinarla al que está destinada.
- Conservarla en las condiciones en las que le fue entregada, sin que sufra mayores deterioros que el propio de su utilización ordinaria y el deterioro producido por el paso del tiempo o por causa inevitable.
- No realizar actividades de tipo industrial o actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

Tercera. Plazo de duración.

El plazo de duración del presente contrato de arrendamiento es (tiempo), a contar desde la fecha del otorgamiento de este contrato. El arrendamiento se prorrogará de manera automática por períodos de (tiempo) hasta un plazo de 5 años, salvo que el arrendatario comunique por escrito al arrendador su intención de no renovarlo con treinta días de

antelación al cumplimiento del plazo pactado o de cualquiera de sus prórrogas anuales.

Cuarta. Prórroga tácita

Una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración del contrato, si el arrendatario no ha notificado al arrendador su intención de no renovarlo con un plazo de 2 meses de antelación, ni el arrendador al arrendatario con un plazo de 4 meses, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.

Quinta. Renta

Se fija como renta mensual la cantidad deeuros. Se pagará mensualmente por meses anticipados, dentro de los siete primeros días de cada mes, mediante ingreso en metálico o transferencia bancaria a favor del Arrendador en la cuenta que a nombre de este último y con el nº (numeroBanco) existe en el Banco (banco) , sucursal nº

El pago se acreditará de manera suficiente mediante el oportuno resguardo del ingreso o transferencia realizados o, si se paga en metálico, mediante el correspondiente recibo expedido por el arrendador.

Sexta. Actualización de la renta.

La renta solo podrá ser actualizada en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Se actualizará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad... El incremento producido no podrá exceder del IPC. La renta actualizada será exigible a partir del mes siguiente a su notificación por escrito.

Novena. Gastos y servicios

El precio del arrendamiento incluye los gastos generales del inmueble, servicios, tributos, cargas que consistan en comunidad y tasas de basuras, así como las demás responsabilidades no susceptibles de individualización.

Décima. Fianza

En el momento de la firma de este contrato, el arrendatario hace entrega al arrendador del importe de una mensualidad de renta,euros, en concepto de fianza legal. La fianza legal queda establecida en garantía de las obligaciones legales y contractuales del arrendatario. En ningún caso su importe podrá imputarse al pago de la renta. La devolución se hará al finalizar el contrato.

Undécima. Conservación de la vivienda

El arrendador se compromete a realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad. .. Transcurrido los cinco primeros años, el arrendador podrá realizar obras de mejora con derecho a elevar la renta según la LAU.

Duodécima. Obras del arrendatario

El arrendatario no podrá realizar obras que modifiquen la configuración de la vivienda sin permiso por escrito. Las obras autorizadas quedarán en beneficio de la propiedad al término del contrato.

Décimo tercera. Cesión y subarriendo

El contrato no se podrá ceder o subarrendar sin el consentimiento escrito del arrendador.

Décimo cuarta. Resolución del contrato

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas será causa de resolución del contrato para cualquiera de las partes.

Décimo quinta. Resolución de conflictos.

Para la resolución de cualquier conflicto derivado de la interpretación del presente las partes se someten a la jurisdicción ordinaria.